

1517739-43.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2211811/2019 - 26º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1517739-43.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517739-43.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2211811/2019 - 26º D.P. SACOMA, 6427311 - 26º D.P.

SACOMA, 4780/19/226 - 26º D.P. SACOMA, 2211811 - 26º D.P. SACOMA, 4780/19/226 - 26º D.P. SACOMA, 2211811 - 26º D.P. SACOMA, 4780/19/226 - 26º D.P. SACOMA, 2211811 - 26º D.P. SACOMA, 4780/19/226 - 26º D.P. SACOMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAM DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de WILLIAM DE SOUZA porque teria cometido os crimes previstos no art. 28, da Lei 11.343/06 e no "caput" do art. 333, do Código Penal, em concurso material de infrações. Consta na exordial que, no dia 22 de julho de 2019, às 21h30min, na Rua Luís da Silva Correia, altura do nº 31, Sacomã, nesta cidade, o acusado estaria trazendo consigo, para consumo pessoal, 1,96g de "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que, nas mesmas condições de tempo e lugar acima descritas, o acusado teria oferecido ou prometido vantagem indevida de duzentos reais aos policiais militares Wellington Felipe da Silva e Vitor Hugo Sousa Tavares, para determiná-los a se omitir à prática de ato de ofício. O laudo de exame químico-toxicológico está a fls. 108/110. A denúncia foi recebida (fls. 70/71), providência ratificada a fls. 101. O réu, regularmente citado e intimado (fls. 91), ofertou resposta à acusação (fls. 92/99). A instrução processual contou com as oitivas de testemunhas, sendo ao final interrogado o acusado. Na fase processual prevista pelo art. 402, do CPP nada se requereu. Em debates as partes pugnaram pela absolvição do acusado. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a sanar eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. No que atine ao mérito é de rigor a improcedência integral desta ação penal. O policial militar Vitor Hugo não se recordou dos fatos envolvendo a prisão do acusado. A testemunha Wellington, policial militar, relatou não se recordar dos fatos. O réu permaneceu em silêncio. Diante deste frágil panorama probatório é de rigor a observância da máxima "in dubio pro reu". Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO IMPROCEDENTE esta ação penal para o fim de ABSOLVER WILLIAM DE SOUZA, qualificado nos autos, com fulcro no inciso VII, do art. 386, do CPP, da imputação de ter cometido os crimes previsto no art. 333, do CP e art. 28, da Lei 11.343/06. Autoriza-se a destruição do entorpecente apreendido oficiando-se a D. Autoridade Policial. Com relação ao dinheiro apreendido deverá ser revertido ao Funad. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 27 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA